

MODELO A

CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR EL TRÁMITE ABREVIADO
REGULADO EN EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 159 LCSP

DENOMINACIÓN: CONTRATO RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, CON FOMENTO DE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE SERVICIOS DE APOYO A CONSERJERIA EN LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA EN SU CENTRO DE TRABAJO SITO EN LA CALLE MURO FRANCISCO DE LA MATA, 13-14, DE LOGROÑO.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 50-7-9.02-0004/2025

TRAMITACIÓN: ORDINARIA

Se recuerda a todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento, que deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.

También se considerará admisible la proposición del licitador que haya solicitado la inscripción en ROLECE, junto a la documentación preceptiva, antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. La acreditación de esta circunstancia se realizará según lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP y en el presente Pliego.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 20
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica		2025/0469597
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Gerente de ADER	Luis Pérez Echeguren	22/05/2025 23:20:36	
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	22/05/2025 23:20:37

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.	
	El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 100.000 euros).
X	El presente contrato NO se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 60.0000 euros).

Recursos procedentes	Órgano competente
Recurso de alzada, en el plazo de 1 mes (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)	Presidenta de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Contrato reservado			
	NO se trata de un contrato reservado		
X	SI se trata de un contrato reservado		
	X	disposición adicional cuarta LCSP	
		disposición adicional cuadragésima octava LCSP	

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE

Órgano de contratación
GERENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA
Código DIR 3
A17016019
Dirección
Calle Muro De Francisco De La Mata 13-14, 26001 Logroño
Teléfono
941291500
Telefax
Correo electrónico

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 20
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Gerente de ADER		Luis Pérez Echeguren	22/05/2025 23:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			22/05/2025 23:20:37

ader@larioja.org
Órgano destinatario
Unidad Económico Financiera
Órgano con competencias en materia de contabilidad pública
Unidad Económico Financiera
Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
Unidad RRHH, Calidad y gestión interna
Facultades del responsable del contrato
Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatorio designar un responsable al que le corresponderá supervisar la ejecución del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta y completa ejecución del contrato. Las instrucciones se cursarán por cualquier medio que permita la constancia de su recepción por parte del destinatario. Las instrucciones para el cumplimiento del contrato serán impartidas a través del Responsable del Contrato, bien por escrito o de palabra, cuando así proceda.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato
Servicios de conserjería en la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja en su centro de trabajo de Muro de la mata 13-14, con las siguientes funciones: - Recepción y acompañamiento de clientes dentro de las instalaciones del Centro de Trabajo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sito en la Calle Muro Francisco de la Mata 13-14 de Logroño. - Encuadernación de los documentos que le sean requeridos. - Realización de las fotocopias que le sean requeridas. - Taladro de la documentación que le sea requerido. - Recogida de documentación del casillero de ADER en el Gobierno de La Rioja y reparto de la misma. - Revisión y avituallamiento de las impresoras del Centro de Trabajo: reposición de papel, revisión de tóner, etc. - Reparto y recogida de documentación a la Consejería de adscripción de ADER, Entidades bancarias y otros Organismos. - Destrucción de documentación y depósito en contenedores de reciclaje. - Gestión de reciclaje de papel. - Preparación y acondicionamiento de las salas de reuniones y eventos, que se requieran. - Manipulado de cartas y correspondencia.
CPV 98341130-5 “servicios de conserjería”

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 3 / 20
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Gerente de ADER	Luis Pérez Echeguren		22/05/2025 23:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		22/05/2025 23:20:37

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Con este contrato se persigue lograr y mantener un correcto funcionamiento de las tareas de conserjería en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, con objeto de cubrir convenientemente el servicio de conserjería, cuyas tareas son el objeto de este contrato y que la Agencia no dispone de más personal ni medios para poder realizarlas.

5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Valor Estimado	56.264,00	Euros (IVA no incluido)
-----------------------	------------------	--------------------------------

Desglose del Valor estimado	
Importe de licitación, IVA excluido	33.473,44 €
Importe de las modificaciones previstas con arreglo artículo 204 (IVA excluido)	
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA excluido)	
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	
Prórroga (IVA excluido)	34.606,00 euros

	Valor Estimado	IVA	Total
PRESUPUESTO BASE	27.664,00 €	5.809,44 €	33.473,44 €
PRORROGA	28.600,00 €	6.006,00 €	34.606,00 €
TOTAL	56.264,00 €	11.815,44 €	68.079,44 €

Presupuesto base de licitación	
33.473,44 €	Euros IVA incluido
Tipo de IVA %	Importe IVA euros
21%	5.809,44 €
Presupuesto base sobre el que el licitador debe formular su oferta económica	
27.664,00 €	Euros IVA no incluido

Desglose de costes directos e indirectos		
Costes directos	Costes Indirectos	Beneficio Industrial
21.280 €	3.192 €	3.192 €

Los costes salariales están vinculados a la ejecución del contrato

No

X	SI: El Convenio Colectivo Sectorial que se ha aplicado para el cálculo de los costes salariales es el que se indica a continuación
	Resolución de 26 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicada en BOE nº86, de 9 de abril de 2025.

Para el cálculo de los costes de personal se ha tenido en cuenta la información aportada por la que presta actualmente el servicio, en cuanto al salario bruto y a la antigüedad del personal.

Los datos enviados por la empresa de costes del personal a subrogar son los siguientes:

TRABAJADOR	CONVENIO	CATEGORIA	CODIGO DE CONVENIO	ANTIGÜEDAD	JORNADA (h/SEM)	SALARIO BRUTO	VENCIMIENTO CONTRATO
TRABAJADOR 1	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	TEC AUXILIAR	510	03/07/2024	20	8.610,15 €	FIN IT
TRABAJADOR 2	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	TEC AUXILIAR	209	01/10/2002	20	8.610,15 €	

Logroño, a 9 de mayo de 2025

Sistema de determinación de precio	
x	Por unidades de tiempo: precio/hora

Las horas de servicio estimadas son las correspondientes a los días hábiles de servicio del periodo del contrato, desde el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2027, se estima un total de 2.032 horas.

	Nº de horas totales de contrato			
Año	2025 (Julio-diciembre)	2026 (completo)	2027 (enero-junio)	24 meses
Horas	516	1012	504	2.032

Se aplican cláusulas de variación de precios	
x	no

6. CRÉDITO

Partida Presupuestaria	19.50.4211.227.99
------------------------	-------------------

El contrato se inicia	
x	En el presente ejercicio
	En el ejercicio siguiente

Anualidades previstas

Anualidades	horas	Presupuesto Base	Presupuesto	IVA
2025	516	8.500,15 €	7.348,46 €	1.543,18 €
2026	1012	16.670,83 €	13.777,54 €	2.893,28 €
2027	504	8.302,47 €	6.861,54 €	1.440,92 €
	2032	33.473,44 €	27.987,56 €	5.877,38 €

Participación de la Unión Europea en la financiación del contrato.					
x	No está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato				
	Si está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato				
	<table> <tr> <td>identificación del Fondo</td><td></td></tr> <tr> <td>Porcentaje de participación</td><td></td></tr> </table>	identificación del Fondo		Porcentaje de participación	
identificación del Fondo					
Porcentaje de participación					

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de ejecución: 24 meses
Plazos parciales, si los hubiere: no
Prórroga: 24 meses
Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses: no procede

8. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Procedimiento abreviado del artículo 159.6 de la LCSP.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo en base a los criterios que se señalan con un aspa y se indican a continuación

	Un solo criterio relacionado con los COSTES, que consiste en el criterio marcado indicado a continuación
	Criterio Precio, con adjudicación a la oferta más baja no incurso en temeridad
	Criterio basado en la rentabilidad que se especifica
x	A los siguientes criterios AUTOMATICOS con ponderación y forma de valoración que se indica
CRITERIOS Y FORMA DE VALORACION	
PUNTOS	
Oferta económica	Hasta 70
Plan de formación	Hasta 30

1. Criterios económicos (70%)

Oferta económica, hasta 70 puntos, que se valorará de la forma siguiente:

La propuesta económica se valorará de 0 a 70 puntos, obteniendo la máxima puntuación la empresa que presente la oferta económica más ventajosa, 0 puntos la que coincida con el precio de licitación y el resto obtendrá la valoración de forma proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 6 / 20
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Gerente de ADER	Luis Pérez Echeguren		22/05/2025 23:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		22/05/2025 23:20:37

$$\text{Puntuación obtenida} = 70 \times \frac{\text{Precio licitación} - \text{Precio ofertado}}{\text{Precio licitación} - \text{Oferta más baja}}$$

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja estime fundamental para la oferta.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por el órgano de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

2. Criterios cualitativos (30%): Plan de Formación.

Se valorará con un máximo de 30 puntos el compromiso del licitador de establecer un plan de formación específico. Dicho plan deberá especificar, las acciones formativas que se van a llevar a cabo, el número de horas que se destinarán a tal efecto y los objetivos que se buscan con dicha formación.

Por este motivo, se deberá presentar el compromiso del licitador de establecer un Plan de formación específico. Dicho plan, deberá especificar las acciones formativas que se van a llevar a cabo, el número de horas que se destinarán a tal efecto y los objetivos que se buscan con dicha formación.

Se otorgarán los puntos en función de la duración total de los cursos formativos:

- Entre 11 y 15 horas anuales por trabajador (30 puntos)
- Entre 6 y 10 horas anuales por trabajador (15 puntos)
- Entre 1 y 5 horas anuales por trabajador (5 puntos)

La empresa tendrá que aportar anualmente al responsable del presente contrato, los certificados emitidos por los centros docentes que acrediten el curso realizado y el número de horas de formación exigidas. Los certificados deberán estar firmados por el profesor/a que haya impartido el curso y por el trabajador/a correspondiente.

Se admiten variantes			
X	NO		

Se celebrará una subasta electrónica			
X	NO		

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación ofertados por el licitador que haya resultado adjudicatario, dará lugar a las penalidades que se establezcan en este clausurado. El incumplimiento de las características de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación será asimismo causa de resolución cuando se haya configurado como obligación contractual esencial en este pliego.

9. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

A. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe igual o superior a 16.737 EUROS

B. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 7.811 euros.

Los licitadores están exentos de acreditar la solvencia económica y técnica, si bien el órgano de contratación podrá pedir que se presenten los documentos justificativos cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento

Solvencia para las empresas de nueva creación (antigüedad inferior a 5 años): Se requiere una plantilla anual media compuesta por al menos 4 personas.

Se requiere alguna habilitación empresarial para la ejecución del contrato

x	Si	Especificar	Estar inscrito como centro especial de empleo

Concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP

Compromiso de adscripción de medios

X	En la presente licitación NO se exige el compromiso de adscripción de medios
	En la presente licitación SÍ se exige el compromiso de adscripción de medios. Los licitadores deberán presentar en el sobre "B" una declaración responsable de que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios necesarios y el licitador que realice la mejor oferta deberá acreditar, antes de la adjudicación, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.

Presentación de la oferta

X	Por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación de La Rioja, a la que se acceder desde la dirección
---	---

	https://www.larioja.org/contratacion-publica/es
--	---

CONTENIDO DEL SOBRE “B”

x	El contrato se adjudica en base a varios criterios automáticos
x	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo
x	Se incluirán los Documentos que sirven para justificar los criterios automáticos que se indican a continuación: Anexo de criterios de adjudicación automáticos: Compromiso del licitador de establecer un Plan de formación específico.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo en el que debe recaer la adjudicación del contrato será de dos meses, salvo que se establezca otro diferente, que será el que se menciona a continuación.

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación estará asistido por la Mesa Común de Contratación	
	Si
X	NO. La apertura del sobre “B” y las actuaciones subsiguientes hasta la adjudicación se realizarán por el personal de las Unidades Económico-Financiero y Asesoría Jurídica

Declaración de Urgencia	
	La tramitación del expediente SÍ se ha declarado de urgencia
X	La tramitación del expediente NO se ha declarado de urgencia

11. CRITERIOS DE DESEMPATE (Específicos de este contrato)

Declaración de Urgencia	
X	Se aplican los criterios generales del artículo 147 especificados en la cláusula 11 CG
	Se establecen los criterios específicos que se indican

12. CRITERIOS PARA EL CASO DE QUE UN MISMO LICITADOR PUEDA RESULTAR ADJUDICATARIO DE UN NÚMERO DE LOTES QUE EXCEDA DEL MÁXIMO INDICADO EN EL APARTADO 3.

No afecta

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Determinación de los Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad	
Respecto al criterio económico:	
Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 9 / 20
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Gerente de ADER		Luis Pérez Echeguren	22/05/2025 23:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			22/05/2025 23:20:37

- Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
- Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
- Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas en menor cuantía.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda apreciar, previa la tramitación del procedimiento y las garantías del art. 149 de la LCSP, dicha oferta como susceptible de normal cumplimiento.

Si el órgano de contratación, tras el procedimiento descrito en el art. 149 de la LCSP, estimase que la oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que se hayan sido clasificadas, conforme a lo señalado en el art. 150.1 de la LCSP.

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Medio de formalización del contrato

X	Mediante la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación
	Por otro medio de formalización, que se especifica a continuación

Plazo para la formalización

El contrato debe formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores

15.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Constituye incumplimiento del contrato / cumplimiento defectuoso, toda vulneración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la oferta, el contrato y la normativa que resulte de aplicación.

Son incumplimientos o cumplimientos defectuosos leves imputables al adjudicatario:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 10 / 20
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Gerente de ADER		Luis Pérez Echeguren	22/05/2025 23:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			22/05/2025 23:20:37

- La no aportación o aportación fuera del plazo establecido de los documentos y datos requeridos según lo establecido en estos Pliegos y de aquellos otros que el órgano de contratación o responsable del contrato le haya requerido expresamente.
- Dificultar la labor inspectora.
- Las simples irregularidades en el cumplimiento del contrato sin trascendencia directa para los usuarios ni económica para la ADER.
- La deficiente o parcial prestación del servicio: tareas a realizar, incumplimiento del horario o periodicidad de los trabajos enumerados en el PPT, determinadas por el responsable del contrato bien de forma verbal o escrita sin trascendencia directa para los usuarios ni económica para la ADER.
- La primera ocasión en que no se subsanen las deficiencias en la prestación del servicio comunicadas por escrito por los responsables del contrato en el plazo requerido en dicha comunicación o en el plazo inferior que se estime adecuado en atención a circunstancias urgentes o sobrevenidas.
- Cualquier vulneración del pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, oferta del adjudicatario o normativa en vigor que no se califique como grave o muy grave.
- La modificación unilateral por el contratista en las condiciones de ejecución del contrato contenidas en los documentos contractuales, especialmente las tareas a realizar, la periodicidad de las mismas, el horario de la prestación o el personal adjudicado a las mismas.
Son incumplimientos o cumplimientos defectuosos graves imputables al adjudicatario los siguientes:
- La comisión de dos incumplimientos leves en un periodo inferior a seis meses.
- La interrupción o suspensión de la prestación objeto del contrato, salvo la concurrencia de fuerza mayor.
- Desobediencia en las órdenes del responsable del seguimiento del contrato designado por el órgano de contratación.
- La segunda ocasión en que no se subsanen las deficiencias en la prestación del servicio comunicadas por escrito por el representante del órgano de contratación en el plazo requerido en dicha comunicación o en el plazo inferior que se estime adecuado en atención a circunstancias urgentes o sobrevenidas.
- El falseamiento de la documentación o información requerida en relación con la ejecución del contrato
- No aportar los informes o los datos solicitados por el responsable del contrato.
- Cualquier vulneración del pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, oferta del adjudicatario o normativa en vigor que no se califique como leve o muy grave.
- Las irregularidades en el cumplimiento del contrato que sí revistan una trascendencia directa para los usuarios y/o económica para la ADER.
- La deficiente o parcial prestación del servicio: tareas a realizar, incumplimiento del horario o periodicidad de los trabajos enumerados en el PPT, determinadas por el responsable del contrato bien de forma verbal o escrita con trascendencia directa para los usuarios y/o económica para la ADER, especialmente aquellas deficiencias o parciales prestaciones del servicio que sean reincidentes o continuadas en el tiempo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 11 / 20
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Gerente de ADER	Luis Pérez Echeguren		22/05/2025 23:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		22/05/2025 23:20:37

- La no atención de los requerimientos, resoluciones, oficios practicados al adjudicatario, incluido la caducidad de las notificaciones efectuadas de forma electrónica cuando tenga carácter continuado en el tiempo.

Son incumplimientos o cumplimientos defectuosos muy graves imputables al adjudicatario los siguientes:

- Los incumplimientos graves cuando exista reincidencia (entendiendo como tal la comisión de un incumplimiento grave más de dos veces en un periodo inferior a seis meses).
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este contrato.

Causas de resolución del contrato.

Serán causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 de la LCSP y en concreto:

- El incumplimiento del deber de subrogación del personal y la vulneración de la normativa laboral, y/o de seguridad y salud y/o prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento, siempre que revista carácter esencial.

Se considerará esencial la falta del pago de al menos 3 nóminas (consecutivas o no), la falta de pago de las cotizaciones a la seguridad social de tres mensualidades (consecutivas o no) y los retrasos continuados en el pago de los salarios de conformidad a lo recogido en el convenio de aplicación.

- La no sustitución del personal por motivos de vacaciones, licencias, bajas laborales o cuantas otras causas, de forma que se cumpla con el total de horas exigidas en el PPT y en el calendario presentado.

- No cumplimiento de los criterios de adjudicación que sirvieron para la adjudicación del contrato (Plan de formación).

La aplicación de las penalidades

El importe de las penalidades se detraerá de la factura a abonar al contratista correspondiente al último mes, en el momento en que se haya emitido la resolución de imposición de penalidades por la ADER según el siguiente baremo:

a) Los incumplimientos leves se sancionarán con la detracción del 3% del importe de la factura mensual.

b) Los incumplimientos graves se sancionarán con la detracción del 5% del importe de la factura mensual.

c) Los incumplimientos muy graves se sancionarán con la detracción del 10% del importe de la factura mensual.

Procedimiento para aplicar la penalidad por cumplimiento defectuoso y efectuar el descuento en la factura mensual, será el siguiente:

1. Informe del Responsable del contrato de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja detallando el incumplimiento que se ha producido.

2. Propuesta de imposición del descuento por el Responsable de la Unidad Económico Financiera de ADER.

3. Audiencia al contratista.
4. Resolución sobre la imposición del descuento por el órgano de contratación.
5. Deducción de las cantidades impuestas sobre la factura que deba abonarse en el siguiente mes de pago.
La aplicación y pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que esta Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de las incidencias imputables al contratista.
Ante la existencia de expedientes de imposición de penalidades continuados en el tiempo, especialmente en el caso de expedientes de imposición de penalidades muy graves, la Administración podrá decidir la resolución del contrato.

16.- DEMORA EN LA EJECUCIÓN

No afecta.

17.- ABONOS AL CONTRATISTA

Forma de pago al contratista	El pago se efectuará previa presentación de la factura mensual debidamente conformada por el responsable del contrato designado a tal efecto. El pago se efectuará por mensualidades vencidas. El importe de cada factura se corresponderá con el número de horas del servicio realizadas en el mes
Condiciones para el abono a cuenta por las operaciones preparatorias	
Pago en metálico y otros bienes	

Los códigos de facturación electrónica:

Código DIR3: **A17016029**

Código de facturación electrónica: **1332**

Órgano Gestor: **A17016032**

Unidad Recursos Humanos, Calidad y Gestión Interna

Calle Muro De Francisco De La Mata 13-14, 26001 Logroño

Unidad Tramitadora: A17016032

Unidad Económico Financiera

Calle Muro De Francisco De La Mata 13-14, 26001, Logroño

Oficina Contable: A17016032

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 13 / 20
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
50-7-9.02-0004/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/0469597
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Gerente de ADER		Luis Pérez Echeguren	22/05/2025 23:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			22/05/2025 23:20:37

Unidad Económico Financiera
Calle Muro De Francisco De La Mata 13-14, 26001, Logroño

18.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario está obligado a subrogarse como empleador de las relaciones laborales en los contratos de los trabajadores que se indican en documento anexo	
	NO
X	SI. Las penalidades por incumplir esta obligación serán las que se establecen a continuación
Causa de resolución del contrato, incluido en el apartado 15	

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social	
	NO
X	SI, las que se especifican a continuación
-El mantenimiento de las condiciones laborales durante la ejecución del contrato. La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia que no se producirá una minoración unilateral de las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario, así como en cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento, en función de la referencia la Resolución de 26 de marzo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, publicada en BOE nº86, de 9 de abril de 2025.	
X	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
Causa de resolución de contrato.	
Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental	
	NO
x	SI, las que se especifican a continuación
Responsabilizarse del reciclaje del papel, debiendo depositar dicho residuo en los contenedores municipales al efecto, cumpliendo con los compromisos de reciclaje y respeto del medio ambiente.	
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
X	NO. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
Incumplimiento leve o grave según su importancia: “Deficiente o parcial prestación del servicio” (apartado 15)	

Se establecen condiciones especiales de ejecución relacionadas con la innovación	
X	NO
	SI, las que se especifican a continuación

	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Se establecen otras condiciones especiales de ejecución de tipo económico	
X	NO
	SI, las que se especifican a continuación
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores	
X	No se establece
	Se establece por disposición del órgano de contratación
Siempre que proceda la comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores, se considerarán condiciones especiales de ejecución las siguientes obligaciones: - La obligación del contratista adjudicatario de remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. - Asimismo, deberá aportar a solicitud del órgano de contratación, del justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.	
	Su incumplimiento será causa de resolución del contrato
	Su incumplimiento permitirá la imposición de las penalidades que se mencionan a continuación, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

La ejecución del contrato implica la cesión de datos personales	
X	NO
	SI. El sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia

	de protección de datos se configura como una condición especial de ejecución.
--	---

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones del contrato al amparo del artículo 204 LCSP	
x	El contrato NO se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP
	El contrato SI se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP

21. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

X	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato comprenderá exclusivamente los conceptos expresados en el apartado a) del artículo 208.2 de la LCSP
	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato podrá extenderse a los conceptos mencionados en el artículo 208.2 de la LCSP que se especifican a continuación

22.- PLAZO DE GARANTÍA

X	No se establece plazo de garantía
	Si se establece plazo de garantía, por el tiempo que se indica a continuación

23.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Determinación de los derechos y obligaciones específicos de este contrato	
Derechos del contratista	
El contratista tiene derecho a la percepción de las prestaciones económicas señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.	
Obligaciones del contratista	
1.- El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el responsable del seguimiento del contrato, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.	
2.- El contratista deberá designar un representante que sirva de interlocutor con la ADER para todos aquellos asuntos que se deriven de la ejecución del contrato. Igualmente facilitará un teléfono, fax y dirección de correo electrónico específico de contacto para asegurar la comunicación en relación con el servicio o para resolver cualquier duda.	
3.- En general y salvo lo expresamente dispuesto en este memoria, serán gastos a satisfacer por la	

empresa adjudicataria todos aquellos que hubiera lugar para la completa realización del servicio contratado: trámites preparatorios, materiales, seguros de todo tipo y las demás cargas y obligaciones de cualquier índole correspondientes a la empresa, todas las cuales asume desde el momento de formalización del contrato, además de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participación en la licitación.

4.- Será obligación del contratista, cubrir inmediatamente las ausencias de personal producidas por enfermedad, vacaciones o por cualquier otra causa, de forma que se mantenga como mínimo el número de la plantilla necesaria para la prestación del servicio. Ante cualquier cambio en el personal asignado por la empresa a la ejecución del presente contrato, tanto si el cambio es permanente como temporal, el empresario comunicará los datos personales de la nueva plantilla y fecha de incorporación al responsable del contrato. El contratista no podrá modificar sin autorización del responsable el horario diario de prestación del servicio.

Derechos de la Administración

1.- La ADER podrá exigir al contratista cualquier documentación acreditativa que le permita tener constancia del estricto cumplimiento del contrato, y en especial de la ejecución de las tareas concretas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de la correcta periodicidad en la ejecución de las mismas.

2.- La ADER se reserva el derecho a inspeccionar el personal y su trabajo, en orden a comprobar que el servicio se ejecuta conforme lo contratado, pudiendo extender un acta en el momento de la inspección, acta en la que harán constar las irregularidades observadas y que firmarán el representante de la ADER y el representante del contratista.

24.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Forma de constatar de la correcta ejecución de la prestación

Se comprobará el adecuado cumplimiento del contrato, según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentación contractual, a través del seguimiento realizado por el responsable del contrato.

Forma de recepción

A la finalización del contrato se levantara acta de conformidad del mismo

25. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Plazo de recepción dentro del mes siguiente a la terminación

X	SI
---	----

	NO, en el plazo de	
--	--------------------	--

26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 de la LCSP y en concreto:

- El incumplimiento del deber de subrogación y la vulneración de la normativa laboral, y/o de seguridad y salud y/o prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento, siempre que revista carácter esencial.

Se considerará esencial la falta del pago de al menos 3 nóminas (consecutivas o no), la falta de pago de las cotizaciones a la seguridad social de tres mensualidades (consecutivas o no) y los retrasos continuados en el pago de los salarios de conformidad a lo recogido en el convenio de aplicación.

- La no sustitución del personal por motivos de vacaciones, licencias, bajas laborales o cuantas otras causas, de forma que se cumpla con el total de horas exigidas en el PPT y en el calendario presentado.

- No cumplimiento de los criterios de adjudicación que sirvieron para la adjudicación del contrato (Plan de formación).

27. CESIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato puede ser objeto de cesión	
X	SI de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214.2 LCSP
	NO

Condiciones para la cesión adicionales a las previstas en el artículo 214.2 LCSP	
X	NO se establecen
	SI se establecen

28. SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de concertar subcontratos	
X	SI es posible concertar subcontratos, solo en las condiciones del artículo 215 y siguientes de la LCSP
	NO es posible concertar subcontratos

Tareas críticas objeto de subcontratación	
X	NO se determinan
	SÍ existen tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y son las que se determinan a continuación:

Indicación sobre la intención de subcontratar	
	El licitador DEBE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar señalando el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
X	El licitador PUEDE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar
	El contrato requiere el TRATAMIENTO por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que el licitador DEBE indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tendrá a consideración de esencial de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).

Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación	
	Causa de resolución del contrato
X	Imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas	
X	NO existe posibilidad de pagos directos a los subcontratistas
	SI se harán pagos directos a los subcontratistas

29. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Derechos de propiedad intelectual o industrial	
x	El contrato NO tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial
	El contrato SI tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial. El contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la Administración contratante

30. CONFIDENCIALIDAD

x	El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años
	El deber de confidencialidad se mantendrá durante el plazo superior a cinco años que se indica a continuación

31. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Acceso del contratista a datos de carácter personal	
X	El presente contrato NO implica el acceso del contratista a datos de carácter personal
	El presente contrato SI implica el acceso del contratista a datos de carácter personal

Medidas de seguridad asociadas al contrato

X	El contratista NO utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR
	El contratista SI utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR

32. SERVICIOS EN LA NUBE

Prestación de servicios en la nube	
X	El presente contrato NO implica la prestación de servicios en la nube

Indicación del plazo máximo en el que debe llevarse a cabo la devolución de toda la información a la terminación del contrato

33. NORMATIVA DE SEGURIDAD

Es de aplicación la normativa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS):
La normativa del ENS será aplicable para aquellos contratos en los que se ofrezcan servicios y se manejen informaciones sujetas a la normativa de Administración electrónica (Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público) soportados a través de sistemas de información que por tanto han sido catalogados y categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad.
La catalogación se realiza mediante la aplicación CAP corporativa.

X	NO
	Con las indicaciones que se especifican a continuación